Nota prot. PRV/2029/0271 — trasferimenti verso Northmark Life Sciences Inc. e accessi alla data room

BRUMALTO PHARMA S.p.A. — Ufficio Privacy e protezione dei dati Via Anselmo Fossati 14, 20139 Milano — privacy@brumaltopharma.it — tel. 02 4471 2290

Al Comitato controllo e rischi, alla c.a. della dott.ssa Renata Silvestri e p.c. alla Direzione affari legali — avv. Giulia Ranieri

Milano, 6 novembre 2029

Oggetto: pratica WB-2029-44. Riscontro alla richiesta prot. CCR/2029/136 del 5 novembre 2029 sui flussi verso la capogruppo e sugli accessi esterni alla data room.

1. Premessa

Con la richiesta indicata in oggetto il Comitato ha chiesto a questo Ufficio di riepilogare i flussi di dati connessi all'istruttoria, di indicare gli strumenti contrattuali in essere e di esprimersi sull'abilitazione di un consulente esterno con sede fuori dall'Unione. Si riferisce sulla base delle registrazioni della piattaforma di gruppo NM-Vault, dei log della data room DR-Brumalto e della documentazione contrattuale trasmessa dalla Direzione affari legali. Le valutazioni contenute al paragrafo 4 sono di questo Ufficio.

2. Registro dei trasferimenti connessi alla pratica

N.	Data e ora (CET)	Operazione	Origine	Destinatario	Contenuto	Volume	Esito
T-01	30/10/2029, 09:40	avvio del caricamento del pacchetto EXP-2029-118 sulla piattaforma di gruppo NM-Vault	share \FS-02-EXT	Northmark Life Sciences Inc., 1209 Orange Street, Wilmington (DE), Stati Uniti	copia integrale del pacchetto esportato dalla postazione BP-NB-1187	118,4 GB	caricamento concluso il 01/11/2029, ore 03:12
T-02	02/11/2029, 09:40	scadenza del collegamento temporaneo di caricamento rilasciato il 30/10/2029 (validità 72 ore)	piattaforma NM-Vault	—	—	—	collegamento non più utilizzabile per nuovi caricamenti
T-03	02/11/2029, 16:25	sottoscrizione con firma	Brumalto Pharma S.p.A.	Northmark Life Sciences	—	—	in vigore dalla data di

N.	Data e ora (CET)	Operazione	Origine	Destinatario	Contenuto	Volume	Esito
		digitale del pacchetto contrattuale «Investigation Data Sharing 2029», comprensivo delle clausole contrattuali tipo modulo 1 (da titolare a titolare) e dell’appendice tecnica		Inc.			sottoscrizione
T-04	04/11/2029, 08:12	abilitazione in lettura di un’utenza esterna sulla cartella Export-US della data room DR-Brumalto	data room DR-Brumalto	Straits Compliance Advisors Pte. Ltd., Singapore	cartella Export-US, 118,4 GB di materiale già caricato	—	abilitazione attiva alla data odierna

3. Accessi alla cartella Export-US

Utenza	Nominativo	Organizzazione	Ruolo dichiarato	Permessi	Attivazione	Richiesta da
g.ranieri@brumaltopharma.it	avv. G. Ranieri	Brumalto Pharma S.p.A.	Direzione affari legali	proprietario cartella	25/10/2029	Direzione affari legali
v.ruggiero@brumaltopharma.it	dott.ssa V. Ruggiero	Brumalto Pharma S.p.A.	Internal audit	lettura, caricamento	25/10/2029	Comitato controllo e rischi
l.verdenzi@studioverdenzi.it	avv. L. Verdenzi	Studio Verdenzi e Associati, Milano	difensore incaricato	lettura, caricamento	25/10/2029	Direzione affari legali
m.sacchetti@studioverdenzi.it	avv. M. Sacchetti	Studio Verdenzi e Associati,	collaboratrice dello studio	lettura, caricamento	25/10/2029	Direzione affari legali

Utenza	Nominativo	Organizzazione	Ruolo dichiarato	Permessi	Attivazione	Richiesta da
		Milano				
a.mullen@northmarklifesci.com	A. Mullen	Northmark Life Sciences Inc., Wilmington (DE)	Chief Compliance Officer di gruppo	lettura, scaricamento	30/10/2029	Direzione affari legali
j.pratt@northmarklifesci.com	J. Pratt	Northmark Life Sciences Inc., Wilmington (DE)	Associate General Counsel	lettura, scaricamento	30/10/2029	A. Mullen
t.lim@straitsca.com.sg	T. W. Lim	Straits Compliance Advisors Pte. Ltd., Singapore	consulente compliance area APAC	lettura	04/11/2029	A. Mullen, richiesta del 02/11/2029
n.ferrando@brumaltopharma.it	dott.ssa N. Ferrando	Brumalto Pharma S.p.A.	Ufficio Privacy	lettura	05/11/2029	Ufficio Privacy

Per l'abilitazione di cui alla riga T-04 non è stato predisposto un separato strumento contrattuale: l'utenza è stata creata dall'amministratore della data room sulla base della richiesta interna protocollo IT-DR/2029/0417 e dell'incarico di consulenza già in essere con Straits Compliance Advisors Pte. Ltd. (contratto del 19 febbraio 2028, ultima fattura SCA-2029-14).

4. Valutazioni di questo Ufficio

Il flusso verso Northmark Life Sciences Inc. si colloca all'interno del gruppo e ha finalità di difesa in una istruttoria interna avviata su segnalazione. Il pacchetto contrattuale sottoscritto il 2 novembre disciplina, a parere di questo Ufficio, l'intero trattamento connesso all'istruttoria: le parti hanno inteso regolare il flusso nel suo complesso e non i soli caricamenti successivi alla firma, cosicché lo sfasamento con l'avvio del caricamento del 30 ottobre ha natura formale e resta assorbito dalla sottoscrizione. Si osserva inoltre che il collegamento temporaneo utilizzato per il primo caricamento è scaduto il 2 novembre e che ogni ulteriore invio richiede un nuovo rilascio, sottoposto alla verifica di questo Ufficio.

Quanto alle garanzie del destinatario, è in corso presso il legale statunitense del gruppo la verifica dell'inclusione di Northmark Life Sciences Inc. nell'elenco delle organizzazioni certificate ai sensi del quadro UE-USA per la protezione dei dati; l'esito non è ancora pervenuto a questo Ufficio e non risulta agli atti della pratica. La verifica è stata sollecitata per le vie brevi il 5 novembre.

Sull'abilitazione dell'utenza di Straits Compliance Advisors: si tratta di accesso in sola lettura, disposto su richiesta della funzione compliance di gruppo, sulla medesima cartella il cui contenuto è già oggetto del pacchetto contrattuale del 2 novembre. Questo Ufficio ritiene che l'abilitazione non integri un flusso autonomo e distinto rispetto a quello già regolato, trattandosi di consultazione dello stesso materiale nell'ambito della stessa istruttoria, e che non occorra pertanto un secondo strumento contrattuale né una separata informativa.

Non sono emerse, alla data odierna, richieste di accesso da parte di interessati né reclami.

5. Proposte al Comitato

Si propone al Comitato di:

1. acquisire dalla capogruppo, appena disponibile, la conferma scritta relativa all’elenco richiamato al paragrafo 4 e di conservarla nella pratica;
2. integrare il registro dei trattamenti con una voce dedicata all’istruttoria WB-2029-44, con decorrenza dal 19 ottobre 2029;
3. dare atto che la posizione contrattuale con Northmark Life Sciences Inc. è regolata dalla sottoscrizione del 2 novembre, senza sospendere i flussi in essere, per non rallentare l’istruttoria in corso;
4. mantenere l’abilitazione in lettura dell’utenza t.lim@straitsca.com.sg fino al termine delle verifiche sull’area APAC, con riesame al 31 dicembre 2029.

Questo Ufficio resta a disposizione per l’esame delle singole posizioni e per la predisposizione della documentazione che il Comitato ritenga di richiedere.

Distinti saluti

dott.ssa Nadia Ferrando Ufficio Privacy e protezione dei dati Brumalto Pharma S.p.A.